P U T U S A N

Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 24 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gg. Suri Teladan No.53 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** *bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** dengan pidana penjara selama , dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penahanan dan dengan perintah Terdakwa 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tetap ditahan, serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu.
   2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0812-6652-8104 dan nomor IMEI 353634093568466.

   Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
   3. Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA,** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. Pangeran Hidayat Gang Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** bertemu dengan temannya dengan panggilan RIDO (Daftar Pencarian Orang) di jalan disekitar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Dho, ada uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok?” dijawab RIDO “aku lagi ndak pegang uang ni, kalau kau mau uang, ada barang (Narkotika jenis Shabu) ni mau ya kau jualkan” dibalas Terdakwa “serius kau ni, malam minggu ni masak awak ndak ada uang” dan dijawab RIDO “kalau kau mau nanti aku kabari”.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa pada saat itu di rumahnya didatangi oleh RIDO, dan RIDO mengatakan “Dal, Kesanalah sekarang ni” dijawab Terdakwa “sebentar dulu, mandi aku dulu, ambil dimana?” dibalas RIDO “tempat biasa”, lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanya “berapa nanti aku setor, Do?” dijawab RIDO “atur sajalah… pandai-pandai kau saja” dan dijawab Terdakwa “okelah”. setelah itu RIDO pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa selesai mandi, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi ketempat sebagaimana permintaan RIDO tadi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut di Jl. Hangtuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan jalan ada pohon sebelah kiri, Terdakwa berhenti dan melihat ada bungkusan bekas roti, lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana depan yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke depan warung yang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Terdakwa membuka bungkusan bekas roti tadi ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya bungkusan bekas roti itu Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa pegang ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli yang datang di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi. Pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut, selanjutnya datang Saksi JEFFRI RIONALDO dan Saksi HIDAYAT KURNIAWAN, SH, beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada dugaan orang memiliki Narkotika jenis Shabu di Jl. Pangeran Hidayat, sesampainya di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Dan setelah mendatangi Terdakwa lalu Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold yang tergantung di leher Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana belakang. Oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika jenis Shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, maka Terdakwa berikut dengan barang bukti, dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir No. : 286/BB/IV/10267/2024, tanggal 29 April 2024, berupa;
    1. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,71 gram dan berat bersihnya 0,30 gram.

       Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
       a. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
       b. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,71 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1007/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1514/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA**, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih pada tahun 2024, bertempat di Jl. Pangeran Hidayat Gang Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** bertemu dengan temannya dengan panggilan RIDO (Daftar Pencarian Orang) di jalan disekitar rumah Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa mengatakan “Dho, ada uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok?” dijawab RIDO “aku lagi ndak pegang uang ni, kalau kau mau uang, ada barang (Narkotika jenis Shabu) ni mau ya kau jualkan” dibalas Terdakwa “serius kau ni, malam minggu ni masak awak ndak ada uang” dan dijawab RIDO “kalau kau mau nanti aku kabari”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib, RIDO datang ke rumah, lalu RIDO mengatakan “Dal, Kesanalah sekarang ni” dijawab Terdakwa “sebentar dulu, mandi aku dulu, ambil dimana?” dibalas RIDO “tempat biasa”, lalu Terdakwa bertanya “berapa nanti aku setor, Do?” dijawab RIDO “atur sajalah… pandai-pandai kau saja” dan dijawab Terdakwa “okelah”. setelah itu RIDO pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa selesai mandi, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi ketempat sebagaimana permintaan RIDO tadi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut di Jl. Hangtuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan jalan ada pohon sebelah kiri, Terdakwa berhenti dan melihat ada bungkusan bekas roti, lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana depan yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke depan warung yang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Terdakwa membuka bungkusan bekas roti tadi ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya bungkusan bekas roti itu Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa pegang ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunggu orang yang akan datang untuk memesan Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi. Pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut, selanjutnya datang Saksi JEFFRI RIONALDO dan Saksi HIDAYAT KURNIAWAN, SH, beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada dugaan orang memiliki Narkotika jenis Shabu di Jl. Pangeran Hidayat, sesampainya di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Dan setelah mendatangi Terdakwa lalu Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold yang tergantung di leher Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana belakang. Oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika jenis Shabu tersebut, maka Terdakwa berikut dengan barang bukti, dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir No. : 286/BB/IV/10267/2024, tanggal 29 April 2024, berupa;
  1. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,71 gram dan berat bersihnya 0,30 gram.

     Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
     1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
     2. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil adalah sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,71 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1007/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1514/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JEFFRI RIONALDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut;
   - Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Team Direktorat Narkoba Polda Riau;
   - Bahwa awal Kejadian penangkapan tersebut terjadi Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;
   - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Tim Opsnal Subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada Yang memliki narkotika jenis shabu kemudian Team Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau yang dipimpin oleh KASUBDIT I AKBP BOBY PUTRA RAMADAN SEBAYANG, S.I.K melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Tim Opsnal bergerak menuju ke Tkp dan melakukan penyelidikan di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru dan melihat orang di curigai selanjunya anggota melakukan penangkapan yang mengaku bernama APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA (Terdakwa) dan saat di geledah di temukan 1 (bungkus) plastic klip yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa dan selanjunya di lakukan intrigrasi Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang mana shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke ditresnarkoba polda riau untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggedahan pihak kepoliian menemukan 1 (bungkus) plastic klip yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman saya yang bernama RIDO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Hang Tuah Kulim - Kota Pekanbaru, dan mana shabu tersebut di beli untuk di jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa caranya mendapatkan narkotika jeni shabu dengan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di jalan sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan RIDO dan pada saat itu Terdakwa mengatakan " DHO ada uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok " dan dijawab RIDO " Aku lagi ndak pegang uang ni, kalau kau mau uang , ada barang (Narkotika jenis shabu) ni mau ya kau jualkan " dan Terdakwa jawab " Serius kau ni , malam minggu ni masak awak ndak ada uang " dan dijawab RIDO " Kalau kau mau nanti aku kabari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa datang RIDO kerumah Terdakwa dan mengatakan "DAL, kesanalah sekarang ni "dan Terdakwa jawab " sebentar dulu mandi aku dulu , ambil dimana " dan dijawab RIDO " tempat biasa " , dan setelah itu RIDO pergi dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hijau dengan tujuan ke Jalan Hang Tuah Kulim – Kota Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh RIDO, dimana saat itu Terdakwa pergi hanya sendirian saja. Sesampainya di lokasi tersebut di Jalan Hang Tuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan ada pohon di sebelah kiri Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhenti dan kemudian turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa melihat situasi dan mendekati pohon tersebut dan Terdakwa melihat ada bungkusan bekas makanan ringan, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang – pegang untuk memastikan ada isi atau tidak dan setelah Terdakwa pegang ternyata ada isinya , lalu Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor , dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju pulang kerumah Terdakwa, pada saat diatas sepeda motor bungkusan tersebut Terdakwa simpan di saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah dengan tujuan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi ke depan sebuah warung yang ada di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, sesampainya didepan warung tersebut Terdakwa membuka mengambil bungkusan bekas roti yang didalamnya ada Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa buka bungkusan bekas roti tersebut dan Terdakwa lihat ada 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, lalu bungkusan bekas roti tersebut Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa pegang ditangan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba – tiba Terdakwa dipegang oleh beberapa orang laki – laki yang kemudian Terdakwa ketahui anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan pada saat itu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Gold yang ditemukan sedang tergantung di leher Terdakwa dan Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana bagian belakang kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan menurut keterangan sdr AGUS SUFRIADI Als AGUS Bin YOHANEDI dan sdr RANGGA MAHA RESTU Als RANGGA Bin RASAB membantu sdr ABDUL QOHAR dalam hal mengambil dan mengantar shabu milinya kepada pembeli sudah 2 kali dan sdr AGUS SUFRIADI Als AGUS Bin YOHANEDI dan sdr RANGGA MAHA RESTU Als RANGGA Bin RASAB mendapatkan upah atau ke untungan dari menjemput dan mengatar shabu milik sdr sdr ABDUL QOHAR kepada pembeli sebnyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru 1 (satu) kali sdr RIDO menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk di jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut sdr RIDO menitipkan shabu kepada Terdakwa perbungkusnya seharga Rp80.000 (delpan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan ke untungan Rp 20.000 (dua puluh ribu) setiap bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai memiliki dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi WILLI SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut;
   - Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Team Direktorat Narkoba Polda Riau;
   - Bahwa awal Kejadian penangkapan tersebut terjadi Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru;
   - Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Tim Opsnal Subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada Yang memliki narkotika jenis shabu kemudian Team Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau yang dipimpin oleh KASUBDIT I AKBP BOBY PUTRA RAMADAN SEBAYANG, S.I.K melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Opsnal bergerak menuju ke Tkp dan melakukan penyelidikan di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru dan melihat orang di curigai selanjunya anggota melakukan penangkapan yang mengaku bernama APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA (Terdakwa) dan saat di geledah di temukan 1 (bungkus) plastic klip yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa dan selanjunya di lakukan intrigrasi Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang mana shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke ditresnarkoba polda riau untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggedahan pihak kepoliian menemukan 1 (bungkus) plastic klip yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman saya yang bernama RIDO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Hang Tuah Kulim - Kota Pekanbaru, dan mana shabu tersebut di beli untuk di jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa caranya mendapatkan narkotika jeni shabu dengan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di jalan sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan RIDO dan pada saat itu Terdakwa mengatakan " DHO ada uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok " dan dijawab RIDO " Aku lagi ndak pegang uang ni, kalau kau mau uang , ada barang (Narkotika jenis shabu) ni mau ya kau jualkan " dan Terdakwa jawab " Serius kau ni , malam minggu ni masak awak ndak ada uang " dan dijawab RIDO " Kalau kau mau nanti aku kabari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa datang RIDO kerumah Terdakwa dan mengatakan "DAL, kesanalah sekarang ni "dan Terdakwa jawab " sebentar dulu mandi aku dulu , ambil dimana " dan dijawab RIDO " tempat biasa " , dan setelah itu RIDO pergi dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hijau dengan tujuan ke Jalan Hang Tuah Kulim – Kota Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh RIDO, dimana saat itu Terdakwa pergi hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendirian saja. Sesampainya di lokasi tersebut di Jalan Hang Tuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan ada pohon di sebelah kiri Terdakwa berhenti dan kemudian turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa melihat situasi dan mendekati pohon tersebut dan Terdakwa melihat ada bungkusan bekas makanan ringan, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang – pegang untuk memastikan ada isi atau tidak dan setelah Terdakwa pegang ternyata ada isinya , lalu Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor , dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju pulang kerumah Terdakwa, pada saat diatas sepeda motor bungkusan tersebut Terdakwa simpan di saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah dengan tujuan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi ke depan sebuah warung yang ada di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, sesampainya didepan warung tersebut Terdakwa membuka mengambil bungkusan bekas roti yang didalamnya ada Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa buka bungkusan bekas roti tersebut dan Terdakwa lihat ada 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, lalu bungkusan bekas roti tersebut Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa pegang ditangan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba – tiba Terdakwa dipegang oleh beberapa orang laki – laki yang kemudian Terdakwa ketahui anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan pada saat itu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Gold yang ditemukan sedang tergantung di leher Terdakwa dan Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana bagian belakang kanan yang Terdakwa pakai,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

- Bahwa menurut keterangan menurut keterangan sdr AGUS SUFRIADI Als AGUS Bin YOHANEDI dan sdr RANGGA MAHA RESTU Als RANGGA Bin RASAB membantu sdr ABDUL QOHAR dalam hal mengambil dan mengantar shabu milinya kepada pembeli sudah 2 kali dan sdr AGUS SUFRIADI Als AGUS Bin YOHANEDI dan sdr RANGGA MAHA RESTU Als RANGGA Bin RASAB mendapatkan upah atau ke untungan dari menjemput dan mengatar shabu milik sdr sdr ABDUL QOHAR kepada pembeli sebnyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru 1 (satu) kali sdr RIDO menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk di jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tersebut sdr RIDO menitipkan shabu kepada Terdakwa perbungkusnya seharga Rp80.000 (delpan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan ke untungan Rp 20.000 (dua puluh ribu) setiap bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai memiliki dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di Jl. Pangeran Hidayat Gang Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse narkoba Polda Riau;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap oleh anggota polisi saat itu;
- Bahwa adapun jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Narkotika jenis Shabu jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama RIDO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Hang Tuah Kulim - Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di jalan sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa , Terdakwa bertemu dengan RIDO dan pada saat itu Terdakwa mengatakan " DHO ada uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok " dan dijawab RIDO " Aku lagi ndak pegang uang ni, kalau kau mau uang, ada barang (Narkotika jenis shabu) ni mau ya kau jualkan " dan Terdakwa jawab " Serius kau ni , malam minggu ni masak awak ndak ada uang " dan dijawab RIDO " Kalau kau mau nanti aku kabari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa datang RIDO kerumah Terdakwa dan mengatakan " DAL, kesanalah sekarang ni " dan Terdakwa jawab " sebentar dulu mandi aku dulu , ambil dimana " dan dijawab RIDO " tempat biasa " , dan setelah iru RIDO pergi dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hijau dengan tujuan ke Jalan Hang Tuah Kulim – Kota Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh RIDO, dimana saat itu Terdakwa pergi hanya sendirian saja. Sesampainya di lokasi tersebut di Jalan Hang Tuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan ada pohon di sebelah kiri Terdakwa berhenti dan kemudian turun dari sepeda motor , lalu Terdakwa melihat situasi dan mendekati pohon tersebut dan Terdakwa melihat ada bungkusan bekas makanan ringan, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang – pegang untuk memastikan ada isi atau tidak dan setelah Terdakwa pegang ternyata ada isinya , lalu Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor , dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju pulang kerumah Terdakwa , pada saat diatas sepeda motor bungkusan tersebut Terdakwa simpan di saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah dengan tujuan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi ke depan sebuah warung yang ada di Jalan Pangeran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, sesampainya did epan warung tersebut Terdakwa membuka mengambil bungkusan bekas roti yang didalamnya ada Narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa buka bungkusan bekas roti tersebut dan Terdakwa lihat ada 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, lalu bungkusan bekas roti tersebut Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa pegang ditangan;

- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang telah laku terjual adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang telah laku terjual tersebut dibeli oleh 2 (dua) orang , dimana pembeli yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) , sedangkan pembeli yang kedua membeli paket Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana 2 (dua) paket kecil Terdakwa jadikan menjadi 1 (satu) paket.;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 wib sd 20.00 wib di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota – Kota Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa stanbay atau menetap di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah datar Kec. Pekanbaru Kota menunggu pembeli datang yang akan membeli Narkotika jenis shabu, jika ada pembeli yang bertanya apakah ada Narkotika jenis shabu barulah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.30 wib sd 20.00 wib di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota – Kota Pekanbaru;

- Bahwa antara Terdakwa dan RIDO ada perjanjian atau kesepakatan terjait masalah penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dimana pada saat RIDO datang kerumah Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib , Terdakwa ada bertanya kepada RIDO " Berapa nanti aku setor DHO " dan dijawab RIDO " Atur saja lah ….pandai – pandai kau saja " dan Terdakwa jawab " Okelah ?;
- Bahwa RIDO tidak ada menentukan berapa upah atas jasa Terdakwa menjualkan Narkotika jenios shabu milik RIDO tersebut , dimana rencana Terdakwa bahwa Terdakwa akan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) paket yang laku terjual dan sisanya akan Terdakwa setorkan kepada RIDO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi RIDO ketika Terdakwa sampai dilokasi atau tempat diletakkannya Narkotika jenis shabu tersebut, dikarenakan Terdakwa juga pernah beberapa kali menemani RIDO mengambil Narkotika jenis shabu di lokasi atau tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di jalan sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa , Terdakwa bertemu dengan RIDO dan pada saat itu Terdakwa mengatakan " DHO ada uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok " dan dijawab RIDO " Aku lagi ndak pegang uang ni, kalau kau mau uang , ada barang (Narkotika jenis shabu) ni mau ya kau jualkan " dan Terdakwa jawab " Serius kau ni , malam minggu ni masak awak ndak ada uang " dan dijawab RIDO " Kalau kau mau nanti aku kabari ";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa datang RIDO kerumah Terdakwa dan mengatakan " DAL, kesanalah sekarang ni " dan Terdakwa jawab " sebentar dulu mandi aku dulu , ambil dimana " dan dijawab RIDO " tempat biasa " , dan setelah iru RIDO pergi dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hijau dengan tujuan ke Jalan Hang Tuah Kulim – Kota Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh RIDO, dimana saat itu Terdakwa pergi hanya sendirian saja. Sesampainya di lokasi tersebut di Jalan Hang Tuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan ada pohon di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelah kiri Terdakwa berhenti dan kemudian turun dari sepeda motor , lalu Terdakwa melihat situasi dan mendekati pohon tersebut dan Terdakwa melihat ada bungkusan bekas makanan ringan, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang – pegang untuk memastikan ada isi atau tidak dan setelah Terdakwa pegang ternyata ada isinya , lalu Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor , dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju pulang kerumah Terdakwa , pada saat diatas sepeda motor bungkusan tersebut Terdakwa simpan di saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah dengan tujuan mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi ke depan sebuah warung yang ada di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, sesampainya did epan warung tersebut Terdakwa membuka mengambil bungkusan bekas roti yang didalamnya ada Narkotika jenis shabu , lalu Terdakwa buka bungkusan bekas roti tersebut dan Terdakwa lihat ada 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, lalu bungkusan bekas roti tersebut Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa pegang ditangan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba – tiba Terdakwa dipegang oleh beberapa orang laki – laki yang kemudian Terdakwa ketahui anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan pada saat itu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Gold yang ditemukan sedang tergantung di leher Terdakwa dan Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana bagian belakang kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa kenal sama RIDO sudah lama karena merupakan teman kecil Terdakwa dan pernah tinggal di Jalan Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru. Adapun ciri – ciri RIDO berbadan sedang , tinggi sekitar 169 cm , warna kulit hitam, rambut hitam pendek, umur sekitar 24 tahun, tenpat tinggal didaerah kulim namun lokasi pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir No. : 286/BB/IV/10267/2024, tanggal 29 April 2024, berupa;
   1. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,71 gram dan berat bersihnya 0,30 gram.

      Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
      a. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
      b. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,71 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
   2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1007/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1514/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0812-6652-8104 dan nomor IMEI 353634093568466.
3. Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** bertemu dengan temannya dengan panggilan RIDO (Daftar Pencarian Orang) di jalan disekitar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Dho, ada uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok?” dijawab RIDO “aku lagi ndak pegang uang ni, kalau kau mau uang, ada barang (Narkotika jenis Shabu) ni mau ya kau jualkan” dibalas Terdakwa “serius kau ni, malam minggu ni masak awak ndak ada uang” dan dijawab RIDO “kalau kau mau nanti aku kabari”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa pada saat itu di rumahnya didatangi oleh RIDO, dan RIDO mengatakan “Dal, Kesanalah sekarang ni” dijawab Terdakwa “sebentar dulu, mandi aku dulu, ambil dimana?” dibalas RIDO “tempat biasa”, lalu Terdakwa bertanya “berapa nanti aku setor, Do?” dijawab RIDO “atur sajalah… pandai-pandai kau saja” dan dijawab Terdakwa “okelah”. setelah itu RIDO pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa selesai mandi, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi ketempat sebagaimana permintaan RIDO tadi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut di Jl. Hangtuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan jalan ada pohon sebelah kiri, Terdakwa berhenti dan melihat ada bungkusan bekas roti, lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana depan yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke depan warung yang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Terdakwa membuka bungkusan bekas roti tadi ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya bungkusan bekas roti itu Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa pegang ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli yang datang di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi. Pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut, selanjutnya datang Saksi JEFFRI RIONALDO dan Saksi HIDAYAT KURNIAWAN, SH, beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada dugaan orang memiliki Narkotika jenis Shabu di Jl. Pangeran Hidayat, sesampainya di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Dan setelah mendatangi Terdakwa lalu Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold yang tergantung di leher Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana belakang.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika jenis Shabu tersebut, maka Terdakwa berikut dengan barang bukti, dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** bertemu dengan temannya dengan panggilan RIDO (Daftar Pencarian Orang) di jalan disekitar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Dho, ada uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok?" dijawab RIDO "aku lagi ndak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pegang uang ni, kalau kau mau uang, ada barang (Narkotika jenis Shabu) ni mau ya kau jualkan" dibalas Terdakwa "serius kau ni, malam minggu ni masak awak ndak ada uang" dan dijawab RIDO "kalau kau mau nanti aku kabari".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa pada saat itu di rumahnya didatangi oleh RIDO, dan RIDO mengatakan "Dal, Kesanalah sekarang ni" dijawab Terdakwa "sebentar dulu, mandi aku dulu, ambil dimana?" dibalas RIDO "tempat biasa", lalu Terdakwa bertanya "berapa nanti aku setor, Do?" dijawab RIDO "atur sajalah… pandai-pandai kau saja" dan dijawab Terdakwa "okelah". setelah itu RIDO pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa selesai mandi, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi ketempat sebagaimana permintaan RIDO tadi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut di Jl. Hangtuah Kulim Kota Pekanbaru tepatnya di turunan jalan ada pohon sebelah kiri, Terdakwa berhenti dan melihat ada bungkusan bekas roti, lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana depan yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke depan warung yang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Terdakwa membuka bungkusan bekas roti tadi ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya bungkusan bekas roti itu Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klep berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa pegang ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli yang datang di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi. Pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut, selanjutnya datang Saksi JEFFRI RIONALDO dan Saksi HIDAYAT KURNIAWAN, SH, beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Riau lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada dugaan orang memiliki Narkotika jenis Shabu di Jl. Pangeran Hidayat, sesampainya di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi tersebut melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Dan setelah mendatangi Terdakwa lalu Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold yang tergantung di leher Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana belakang. Oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika jenis Shabu tersebut, maka Terdakwa berikut dengan barang bukti, dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir No. : 286/BB/IV/10267/2024, tanggal 29 April 2024, berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,01 gram, berat pembungkusnya 0,71 gram dan berat bersihnya 0,30 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

   a. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,30 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   b. 1 (satu) bungkus plastik klep warna merah ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klep warna merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,71 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1007/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1514/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka barang bukti tersebut ***dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0812-6652-8104 dan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IMEI 353634093568466 dan Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi dan juga berupa uang hasil yang diperoleh dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk Negara;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **APDAL IRWANSYAH Als APDAL Bin NASIR SAPUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening klip warna merah ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu.

   Dimusnahkan;

   2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 0812-6652-8104 dan nomor IMEI 353634093568466;
   3. Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis,** tanggal **24 Oktober 2024** oleh kami, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H,** sebagai Hakim Ketua, **Indra Lesmana Karim, S.H.,** dan **Jonson Parancis, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Zurwandi, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Indra Lesmana Karim, S.H.	**Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.**
Jonson Parancis, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marlinen Gresly S, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)